



Fachbereich WD 6

„Flexploitation“ nach Pierre Bourdieu in der heutigen Arbeitswelt
Eine Untersuchung von Plattformarbeit und atypischer Beschäftigung

„Flexploitation“ nach Pierre Bourdieu in der heutigen Arbeitswelt
Eine Untersuchung von Plattformarbeit und atypischer Beschäftigung

Aktenzeichen: WD 6 - 3000 - 016/26
Abschluss der Arbeit: 12.05.2026 (zugleich letzter Abruf aller Internetquellen)
Fachbereich: WD 6: Arbeit und Soziales

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
2.	Die Theorie der Flexploitation nach Pierre Bourdieu	4
3.	Flexploitation in der heutigen Arbeitswelt	5
3.1.	Plattformarbeit	5
3.1.1.	Definition & Zahlen	5
3.1.2.	Flexploitation	6
3.1.3.	EU-Plattformarbeitsrichtlinie	7
3.2.	Atypische Beschäftigung	8
3.2.1.	Leiharbeit	10
3.2.1.1.	Definition	10
3.2.1.2.	Zahlen	10
3.2.1.3.	Vor- und Nachteile	11
3.2.1.4.	Flexploitation	12
3.2.2.	Befristung	13
3.2.2.1.	Definition	13
3.2.2.2.	Zahlen	14
3.2.2.2.1.	Befristung Bestandsstellen	14
3.2.2.2.2.	Befristung Neueinstellungen	14
3.2.2.2.3.	Zeitpunkt und Dauer der Befristung	15
3.2.2.3.	Vor- und Nachteile	15
3.2.2.4.	Flexploitation	16
3.2.2.4.1.	Qualifizierte Arbeitnehmer	16
3.2.2.4.2.	Gering qualifizierte Arbeitnehmer	17
3.2.2.4.3.	Wissenschaftliches Personal	17
3.2.3.	Teilzeittätigkeit	19
3.2.3.1.	Definition & Zahlen	19
3.2.3.2.	Vor- und Nachteile	19
3.2.3.3.	Flexploitation	20
3.2.3.3.1.	Freiwillige Teilzeit	20
3.2.3.3.2.	Unfreiwillige Teilzeit	20
3.2.4.	Geringfügige Beschäftigung	21
3.2.4.1.	Definition	21
3.2.4.2.	Zahlen	22
3.2.4.3.	Vor- und Nachteile	23
3.2.4.4.	Flexploitation	24
3.2.4.4.1.	Schüler, Studierende & Rentner	24
3.2.4.4.2.	Hausfrauen, Hausmänner und Arbeitslose	24
4.	Auswirkungen auf das bestehende Sozialversicherungssystem	26

1. Einleitung

Im Rahmen des Kongresses „Rencontres Européennes contre la précarité“¹ in Grenoble 1997 prägte der französische Soziologe und Sozialphilosoph Pierre Bourdieu in seinem Vortrag „Prekarität² ist überall“³ den Begriff der „Flexploitation“. Dabei handelt es sich um eine Wortneuschöpfung aus den Begriffen „flexibility“ (Flexibilität) und „exploitation“ (Ausbeutung). An die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurde die Frage herangetragen, ob Bourdieu für den Begriff der Flexploitation Szenarien beschrieben hat, die auch heute im Bereich Arbeit und Soziales Anwendung finden können, beziehungsweise ob in aktuellen Arbeitsfeldern und Branchen Parallelen bestehen. Zudem sollen mögliche Einflüsse auf unser heutiges Sozialversicherungssystem erörtert werden.

2. Die Theorie der Flexploitation nach Pierre Bourdieu

Bourdieu kritisiert mit dem oben erläuterten Begriff der Flexploitation die neoliberale Wirtschaftspolitik und ihren zweckrationalen Gebrauch von Unsicherheit. Die bewusst herbeigeführte immer größere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes führe für die Arbeitnehmer zum Prekariat als „Teil einer neuartigen Herrschaftsform, die auf der Errichtung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die Arbeitnehmer zur Unterwerfung, zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwingen.“⁴ Er meint damit die Erosion von Normalarbeitsverhältnissen mit allen ihren arbeitsrechtlichen und sozialstaatlichen Absicherungen, die eine Existenzsicherung durch Lohnarbeit ermöglichen. Durch ihren Wegfall und die Entwicklung hin zu unsicheren Arbeitsverhältnissen werde den Arbeitnehmern die Chance zur Vermögensbildung sowie zum wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg ebenso genommen wie die Planbarkeit ihrer Zukunft und die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe.⁵ Als Beispiel für die Flexploitation nennt Bourdieu die Produktionsverlagerung in Billiglohnländer durch multinationale Konzerne. Sie führe zu einer „Ausweitung der Konkurrenz zwischen den Arbeitnehmern auf Weltmaßstab“⁶ und einer verschärften Ausbeutung. Denn dadurch werde der Arbeitnehmer der permanenten Drohung des Arbeitsplatzverlustes ausgesetzt und sei bereit, den Abbau von

1 Europäische Treffen gegen die Prekarisierung.

2 Der Begriff prekär stammt aus dem Lateinischen (precarius) und bedeutet zum einen «unsicher», zum anderen «wider Willen – unfreiwillig», aber auch «durch Bitten erlangt». Prekär zu sein heißt: unfreiwillig einer Situation ausgesetzt zu sein, die mit Planungsunsicherheit und einem niedrigen arbeitsrechtlichen oder staatsbürgerrechtlichen Status verbunden ist; Vogel, *Jenseits der Prekarität*, S. 6, abrufbar unter: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publicationen/Prekariat_Bros_RLS_01.pdf.

3 Bourdieu, *Prekarität ist überall*, in: *Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion*, UVK 1998, S. 96-102.

4 Ebenda, S. 100.

5 Janowitz, *Prekarisierung*, *Sozialwissenschaften und Berufspraxis*, 29(2), S. 335.

6 Bourdieu, *Prekarität ist überall*, in: *Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion*, UVK 1998, S. 100; Kaiser, *Bourdieu's Gegenfeuer. Soziologische Gegenwartsdiagnose im Gewand einer politischen Kampfansage*, UTOPIE kreativ, H. 211, S. 409.

Arbeitnehmerrechten zu dulden.⁷ Im Ergebnis sieht Bourdieu somit die systematische Erzeugung von Prekarität durch neoliberale Politiken als Herrschaftsinstrument, das Arbeitnehmer durch permanente Unsicherheit diszipliniert, und somit die Ausbeutung durch Flexibilisierung begünstigt.⁸

3. Flexploitation in der heutigen Arbeitswelt

Bourdieu hat außer dem oben genannten Beispiel der Produktionsverlagerung in Billiglohnländer keine größeren Szenarien der Flexploitation beschrieben. Allerdings vertritt er die Meinung, Prekarität sei überall zu finden: „Es ist deutlich geworden, dass Prekarität heutzutage allgegenwärtig ist. Im privaten, aber auch im öffentlichen Sektor, wo sich die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitstellen vervielfacht hat; in den Industrieunternehmen, aber auch in den Einrichtungen der Produktion und Verbreitung von Kultur, dem Bildungswesen, dem Journalismus, den Medien und so weiter.“⁹ In einigen aktuellen Arbeitsfeldern und Branchen zeigen sich weitere Parallelen, die im Folgenden erläutert werden:

3.1. Plattformarbeit

3.1.1. Definition & Zahlen

Für die Plattformarbeit werden verschiedene Begriffe verwendet, beispielsweise „Crowdwork“, „Gig-Economy“ oder „On-Demand-Economy“.¹⁰ Der europäische Begriff von Plattformarbeit definiert sie als „eine Arbeitsform bei der Organisationen oder Einzelpersonen über eine Online-Plattform mit anderen Organisationen oder Einzelpersonen in Kontakt treten, um gegen Bezahlung spezifische Probleme zu lösen oder um spezifische Dienstleistungen zu erbringen.“¹¹ Artikel 2 Abs. 1 b) der neuen EU-Plattformarbeitsrichtlinie ((EU) 2024/2831)¹² beschreibt

-
- 7 Mair, Flexibilität und (Selbst-)ausbeute als Chance?, Soziologiemagazin, Sonderheft, 1, S. 15; Bourdieu, Pierre: Prekarität ist überall, in: Gegenfeuer: Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion, UVK 1998, S. 100-101.
 - 8 Kaiser, Bourdieus Gegenfeuer. Soziologische Gegenwartsdiagnose im Gewand einer politischen Kampfansage, UTOPIE kreativ, H. 211, S. 409-410; Bourdieu, Prekarität ist überall, in: Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion, UVK 1998, S. 96-102; Internetseite der IG Kultur Österreich, Klaus Dörre, Prekarität. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts und die Möglichkeiten zu ihrer Politisierung, 02.10.2006, abrufbar unter: <https://igkultur.at/politik/prekaritaet-die-soziale-frage-am-beginn-des-21-jahrhunderts-und-moeglichkeiten-zu-ihrer>.
 - 9 Bourdieu, Prekarität ist überall, in: Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion, UVK 1998, S. 96 - 97.
 - 10 Chadna-Hoppe, Who is a platform worker? Plattformarbeit im deutschen und englischen Recht sowie in der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit, ZEuP 2025, Rn. 9, 10.
 - 11 Internetseite zum Politikbereich des Europäischen Rats und des Rats der Europäischen Union, abrufbar unter: <https://www.consilium.Europa.eu/de/policies/platform-work-eu/#what>.
 - 12 Richtlinie (EU) 2024/2831 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit, abrufbar unter: https://Euro-lex.Europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402831.

Plattformarbeit hingegen als „Arbeit, die über eine digitale Arbeitsplattform organisiert und in der Union von einer Einzelperson auf der Grundlage eines Vertragsverhältnisses zwischen der digitalen Arbeitsplattform oder einem Vermittler und der Einzelperson ausgeführt wird, unabhängig davon, ob ein Vertragsverhältnis zwischen der Einzelperson oder einem Vermittler und dem Empfänger der Dienstleistung besteht.“ Die Arbeitsaufträge werden dabei meist per App über automatisierte Systeme vergeben und können von sehr unterschiedlicher Qualität sein. Neben einfachen Tätigkeiten wie Bildbeschriftung, Kontrolle von Produktplatzierung, Kurier- oder Fahrdienstleistungen, Reinigungstätigkeiten oder handwerklichen Leistungen gibt es auch komplexere Aufgaben wie Softwareprogrammierung und Designaufträge.¹³ Bekannte Beispiele für solche Plattformen sind UBER, Lieferando, Flink, Helpling, Care.com, Amazon Mechanical Turk, Clickworker und Ähnliche.¹⁴ Im Jahr 2022 gab es in der Europäischen Union (EU) etwa 28 Millionen Beschäftigte auf Onlineplattformen. Für das Jahr 2025 rechnete die Europäische Kommission bereits mit 43 Millionen.¹⁵

3.1.2. Flexploitation

Plattformarbeit bietet den Arbeitnehmern unzählige unkomplizierte Arbeitsgelegenheiten mit niedrigen Einstellungshürden. Es locken flexible Arbeitszeiten und kurzfristige Auftragsofferten.¹⁶ Allerdings bewegt sich die Tätigkeit häufig im Graubereich zwischen abhängiger und selbständiger Beschäftigung.¹⁷ Die Beschäftigten werden laut ihrem Rahmenvertrag mit der Plattform regelmäßig nicht als Arbeitnehmer im Sinne von § 611a Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), sondern als Solo-Selbständige¹⁸ tätig, weil dies für den Arbeitgeber hinsichtlich der Lohn- und Kosten günstiger ist.¹⁹ Denn bei Selbständigen muss er keinen Arbeitgeberanteil an Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung übernehmen und weder für Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall noch für bezahlten Erholungsurlaub aufkommen.²⁰ Durch die Einordnung als Selbständige werden den Plattformarbeitern die allermeisten arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der Zugang zu sozialrechtlicher Absicherung vorenthalten. Gleichzeitig üben viele

13 Schubert, Arbeit in der Plattformökonomie, NZA-Beilage 2022, S. 5, 6.

14 Ebenda; Kühnel, Längst überfällig, Die Regelung zu besseren Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten, EuZA 2025, Rn. 28, 29.

15 Internetseite zum Politikbereich des Europäischen Rats und des Rats der Europäischen Union, abrufbar unter: <https://www.consilium.europa.eu/de/policies/platform-work-eu/#what>.

16 Kühnel, Längst überfällig, Die Regelung zu besseren Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten, EuZA 2025, Rn. 28, 29.

17 Hohendanner, Atypische Beschäftigung im Strukturwandel, IAB-Forschungsbericht 23/2023, S. 25, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb2323.pdf>.

18 Als Solo-Selbstständige gelten Selbständige, die keine Mitarbeiter beschäftigen; Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit, Qualität der Arbeit, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-4/solo-selbststaendige.html>.

19 Brockhaus, Arbeitskosten, abrufbar unter: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/arbeitskosten>.

20 Insbesondere mangelt es an Rechten im Falle einer Kündigung sowie Vorteilen bezüglich Urlaub und Arbeitszeiten, die abhängige Arbeitnehmer genießen.

Plattformen durch die Funktionsweise ihrer Algorithmen aber ein erhebliches Maß an Kontrolle und Steuerung über die Beschäftigten aus. Sie entscheiden beispielsweise über die angezeigten Angebote und vermitteln bei guten Bewertungen mehr oder besser dotierte Aufträge. Einige Rahmenverträge sehen auch Sanktionsmöglichkeiten wie niedrigere Vergütung, weniger Aufträge oder Kündigung des Accounts vor.²¹ All dies kann zu de facto Abhängigkeiten und fehlenden Entscheidungsspielräumen führen, wie sie eigentlich für unselbständige Arbeitsverhältnisse typisch sind.²² Fehlende Transparenz und Nachverfolgbarkeit über die Tätigkeiten der einzelnen Plattformen lassen jedoch das Identifizieren von Missbrauch und die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten häufig nicht zu.²³ Insofern könnte Plattformarbeit – je nach ihrer konkreten vertraglichen Ausgestaltung – durchaus als Flexploitation im Sinne von Bourdieu bezeichnet werden.

3.1.3. EU-Plattformarbeitsrichtlinie

Dies hat auch die Politik erkannt. Um die Arbeitsbedingungen von Plattformarbeitern zu verbessern,²⁴ wurde Ende 2024 die EU-Plattformarbeitsrichtlinie²⁵ erlassen. Gemäß Artikel 5 Abs. 1 (EU) 2024/2831 „wird gesetzlich vermutet, dass das Vertragsverhältnis zwischen einer digitalen Arbeitsplattform und einer Person, die Plattformarbeit über diese Plattform leistet, ein Arbeitsverhältnis ist, wenn gemäß den nationalen Rechtsvorschriften [...] Tatsachen, die auf Steuerung und Kontrolle hindeuten, vorliegen.“ Personen, die Plattformarbeit leisten, sollen sich auf diese gesetzliche Vermutung berufen können, um eine Falscheinstufung als Selbständige geltend zu machen. Es obliegt dann der digitalen Plattform nachzuweisen, dass kein Arbeitsverhältnis im Sinne von § 611a Abs. 1 Satz 1 BGB besteht,²⁶ was eine Beweislastumkehr zum bisherigen deutschen Recht darstellt. Darüber hinaus sollen seitens der Plattformbetreiber ein besserer Datenschutz sowie mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit ihrer Entscheidungen gewährleistet werden, siehe Artikel 7 ff. (EU) 2024/2831. Deutschland muss die Richtlinie bis zum 02. Dezember 2026 in nationales Recht umsetzen. Daher stehen die genauen Regelungen noch aus.

21 Schubert, Arbeit in der Plattformökonomie, NZA-Beilage 2022, S. 5, 6.

22 So auch in der wichtigen „Crowdwork-Entscheidung“ des Bundesarbeitsgerichts: BAG Urteil vom 01.12.2020 - 9 AZR 102/20 - NZA 2021, S. 552.

23 Kühnel, Längst überfällig, Die Regelung zu besseren Arbeitsbedingungen von Plattformbeschäftigten, EuZA 2025, Rn. 28, 30.

24 ErwG 16 und 32 der Richtlinie (EU) 2024/2831 (Plattformarbeitsrichtlinie); Benkert, Vermutung eines Arbeitsvertrags nach der Plattformarbeits-Richtlinie, NJW-Spezial 2024, S. 434.

25 Siehe Fußnote 11.

26 Ziegelmeier in: Kasseler Kommentar, Stand: 15.02.2026, SGB IV § 7, Rn. 267.

3.2. Atypische Beschäftigung

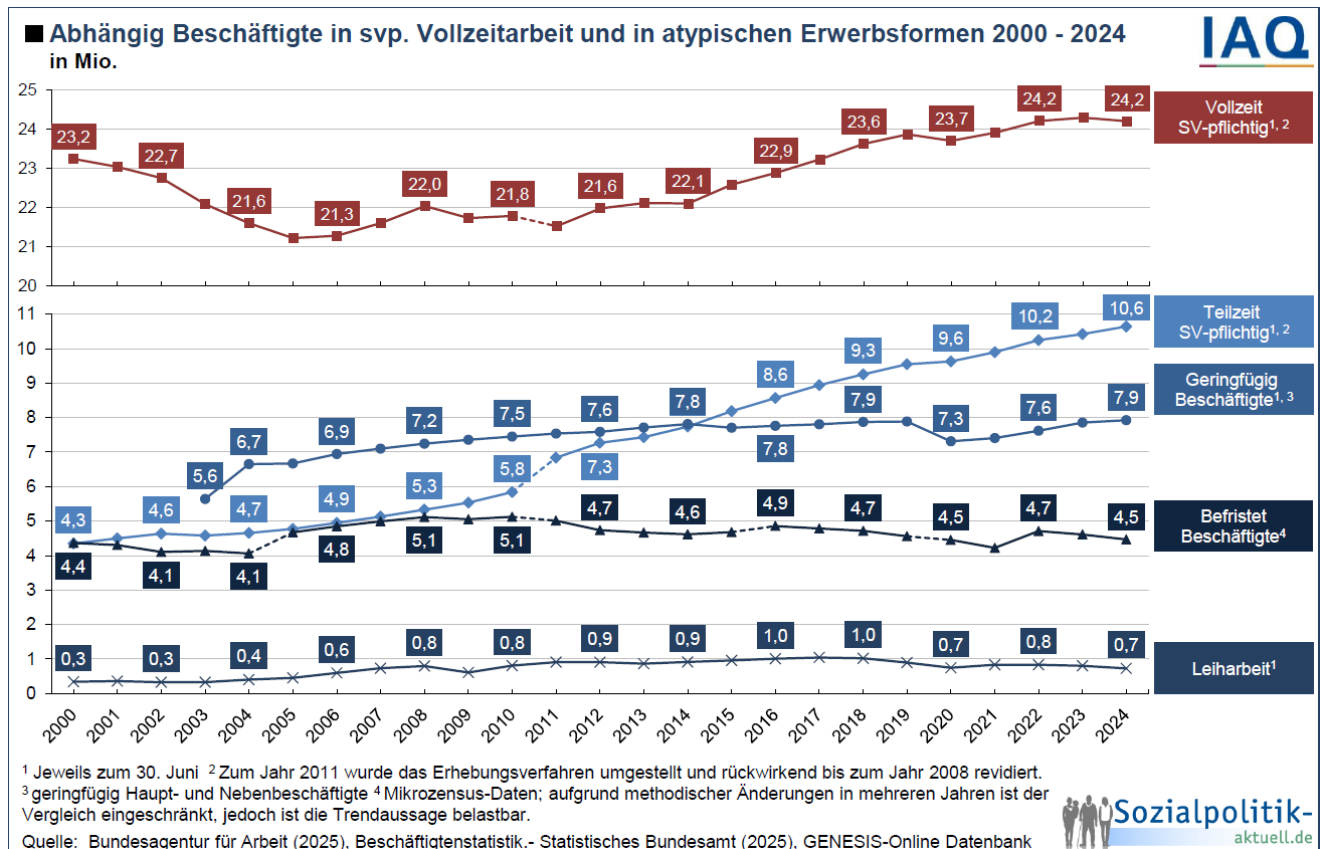
Atypische Beschäftigung definiert sich über ihre Abgrenzung vom Normalarbeitsverhältnis.²⁷ Das Statistische Bundesamt (Destatis) zählt alle abhängigen Beschäftigungsverhältnisse dazu, die eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen:

- Leiharbeit
- Befristete Beschäftigung
- Teilzeitbeschäftigung mit 20 oder weniger Stunden
- Geringfügige Beschäftigung (Mini- oder Midijobs²⁸)²⁹

Diese Beschäftigungsverhältnisse sind im Gegensatz zu Normalarbeitsverhältnissen regelmäßig nur bedingt ausreichend, den eigenen Lebensunterhalt und eventuell den von Angehörigen voll zu finanzieren. Häufig gehen sie mit Prekarität einher.³⁰ Darunter versteht man die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe, deren Lebens- und Arbeitsverhältnisse durch unsichere Beschäftigungsformen, geringen Verdienst, fehlende soziale Absicherung und eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten geprägt sind. Dadurch sinken die Angehörigen dieser Gruppe unter das gesellschaftlich definierte Standardniveau von Einkommen, Schutz und sozialer Integration.³¹ Die Begriffe atypische und prekäre Arbeit sind jedoch nicht automatisch gleichzusetzen. Denn bei der Beurteilung spielen zusätzliche Faktoren wie die Berufsbiografie und der persönliche Haushaltskontext (Zusammenleben mit Normalbeschäftigten) eine Rolle.³² Der Anteil der atypischen Beschäftigungsverhältnisse ist in Deutschland seit 1991 von 4,4 Millionen auf 6,4 Millionen

-
- 27 Brehmer/Seifert, Sind atypische Beschäftigungsverhältnisse prekär? Eine empirische Analyse sozialer Risiken, ZAF 4/2008, S. 501, 503.
- 28 Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Atypische Beschäftigung, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Glossar/atypische-beschaeftigung.html>.
- 29 Bei Minijobs liegt das Arbeitsentgelt regelmäßig unter 603 Euro und der Arbeitgeber muss pauschal 30 Prozent an Abgaben zahlen (15 Prozent Renten-, 13 Prozent Krankenversicherung und 2 Prozent Lohnsteuer). Midijobs werden zwischen 603 bis 2000 Euro vergütet, für die nur verminderte Beiträge zur Sozialversicherung von den Beschäftigten zu zahlen sind; Internetseite des Brockhaus, Geringfügige Beschäftigung, abrufbar unter: <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/geringfugige-besch%C3%A4ftigung?isSearchResult=true>.
- 30 Brinkmann/Dörre/Röbenack/Kraemer/Speidel, Prekäre Arbeit, Gesprächskreis Migration und Integration, 2006, S. 19.
- 31 Wohlfahrt, Internetseite des Social.net, Lexikon, abrufbar unter: <https://www.socialnet.de/lexikon/Prekariat>; Brehmer/Seifert, Sind atypische Beschäftigungsverhältnisse prekär? Eine empirische Analyse sozialer Risiken, ZAF 4/2008, S. 501, 503; Brinkmann/Dörre/Röbenack/Kraemer/Speidel, Prekäre Arbeit, Gesprächskreis Migration und Integration, 2006, S. 17; Der Begriff Prekarität ist in der Literatur allerdings nicht einheitlich definiert, siehe dazu Kraemer, Prekarität – was ist das?, Arbeit 17/2, S. 77-90.
- 32 Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Atypische Beschäftigung, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Glossar/atypische-beschaeftigung.html>.

gestiegen, wobei der höchste Wert bei 7,3 Millionen im Jahr 2019 lag.³³ Die Tendenz ist also rückläufig. Einen Überblick gibt die folgende Grafik:



Arbeitgeber nutzen atypische Erwerbsformen häufig wegen der höheren Flexibilität des Personaleinsatzes. Auch für Arbeitnehmer kann die atypische Beschäftigung in bestimmten Lebensphasen attraktiv sein, beispielsweise als Sprungbrett in reguläre Beschäftigung oder als Möglichkeit, Erwerbsarbeit mit anderen Aktivitäten wie Ausbildung, Kinderbetreuung oder Pflege zu vereinbaren.³⁴ Allerdings bergen atypische Beschäftigungsformen auch Nachteile und erhöhen

33 Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit, Kernerwerbstätige in unterschiedlichen Erwerbsformen und sonstige Erwerbstätige - Atypische Beschäftigung, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstätigkeit/Tabellen/atyp-kernerwerb-erwerbsform-erwerbstätige-zr.html?templateQueryString=atypische+Besch%C3%A4ftigung>.

34 Gundert, Atypische Beschäftigung von Frauen und Männern in Deutschland, NZFam 2015, Rn. 1093, 1094.

insbesondere die Gefahr einer Prekarisierung.³⁵ Die Risiken dafür sind in den einzelnen atypischen Arbeitsverhältnissen unterschiedlich stark ausgeprägt:

3.2.1. Leiharbeit

3.2.1.1. Definition

Leiharbeit ist auch unter den Synonymen Zeitarbeit oder Arbeitnehmerüberlassung bekannt.³⁶ Im Rahmen eines zwischen Verleiher und Entleiher abgeschlossenen Arbeitnehmerüberlassungsvertrages wird ein sogenannter Leiharbeitnehmer verpflichtet, seine Arbeitsleistung nicht bei seinem eigenen Arbeitgeber, dem Verleiher, sondern bei einem Dritten, dem Entleiher, zu erbringen. Die Leiharbeit verschafft dem Entleiher somit Arbeitskräfte, ohne sich dabei selbst in die rechtliche Stellung des Arbeitgebers mit den sich hieraus ergebenden Pflichten zu begeben. In Abweichung vom regulären Arbeitsverhältnis (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) entsteht ein rechtliches Dreiecksverhältnis zwischen Verleiher, Entleiher und Leiharbeitnehmer.³⁷ Dieses wird durch das Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG)³⁸ stark reguliert und enthält Schutzvorschriften für die Arbeitnehmer. Insbesondere bestehen (mit gewissen Ausnahmen) Ansprüche auf gleiche Arbeitsbedingungen und gleiche Bezahlung³⁹ wie die Stammbeslegschaft, § 8 Abs. 1 AÜG.

3.2.1.2. Zahlen

Die Zahl der Leiharbeiter ist in den letzten Jahren durch die konjunkturelle Abkühlung zurückgegangen und lag im Juni 2025 bei knapp 1,8 Prozent aller Erwerbstätigen.⁴⁰ Sie ist damit die seltenste atypische Beschäftigungsform. Der größte Einsatzbereich der Leiharbeit liegt mit 37 Prozent in den Produktionsberufen (Industrie, Handwerk, Bau), dicht gefolgt von den sonstigen

35 Keller/Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse. Stand und Lücken der aktuellen Diskussion, WSI-Mitteilungen 3/2011, S. 138, 140-141; Keller/Seifert, Atypische Beschäftigung und soziale Risiken, WISO Diskurs, 2011, S. 28, abrufbar unter: <https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/08527>; Brinkmann/Dörre/Röbenack/Kraemer/Speidel, Prekäre Arbeit, Gesprächskreis Migration und Integration, 2006, S. 19.

36 Kock in: Beck Online-Kommentar Arbeitsrecht, 79. Edition, Stand: 01.03.2026, § 1 AÜG, Rn. 21.

37 Christ in: Münchner Anwaltshandbuch Arbeitsrecht, 6. Auflage 2025, § 68, Rn. 1.

38 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 369) geändert worden ist.

39 Spätestens nach neun Monaten muss eine gleiche Bezahlung von Stamm- und Leiharbeitern erfolgen, es sei denn Tarifverträge regeln Ausnahmen.

40 Internetseite der Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Themen im Fokus, Zeitarbeit, Bericht, aktuelle Entwicklungen der Zeitarbeit, S. 4, abrufbar unter: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/generische-Publikation/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf?blob=publicationFile&v=20>.

wirtschaftlichen Dienstleistungsberufen (Sicherheit, Verkehr- und Logistik, Reinigung) mit 36 Prozent.⁴¹

3.2.1.3. Vor- und Nachteile

Die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern hat für den Arbeitgeber den Vorteil, dass er sich bei kurzfristigen Personalengpässen schnell zusätzliche Arbeitskräfte beschaffen kann und die mit der Personalsuche verbundenen Risiken und Transaktionskosten geringhält.⁴² Für den Leiharbeiter bietet das Modell einen einfachen Einstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Dies nutzen insbesondere Personen, die vorher nicht oder noch nie erwerbstätig waren. Damit spielt die Zeitarbeit arbeitsmarktdynamisch eine wichtige Rolle, indem sie Arbeitslosen, von Arbeitslosigkeit Bedrohten, Berufseinsteigern oder -rückkehrern eine Beschäftigungsperspektive bietet.⁴³

Allerdings ist die Arbeitnehmerüberlassung im Vergleich zu anderen Branchen durch eine überdurchschnittlich hohe Dynamik und Fluktuation gekennzeichnet: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse werden häufiger geschlossen und beendet, die durchschnittliche Beschäftigungsdauer ist deutlich kürzer.⁴⁴ So waren von Oktober 2024 bis September 2025 gut zehn Prozent aller neuen Arbeitslosen zuvor in der Arbeitnehmerüberlassung tätig, obwohl die Branche nur zwei Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stellt.⁴⁵ Dies liegt einerseits am flexiblen Wesen der Leiharbeit, bei der der Entleiher den Vertrag mit dem Leiharbeitnehmer jederzeit kündigen kann. Andererseits liegt die maximal zulässige Überlassungstätigkeit bei dem gleichen Arbeitgeber bei 18 Monaten, § 1b Satz 1 AÜG. Von den Leiharbeitnehmern schaffen 35 Prozent den Sprung von der Zeitarbeit in die Festanstellung beim gleichen oder anderen Arbeitgeber (sogenannter „Klebe- oder Brückeneffekt“). 39 Prozent sind nach Beendigung des Leiharbeitsverhältnisses jedoch arbeitslos.⁴⁶ Es besteht zudem ein großer Verdienstunterschied zwischen Leiharbeitnehmern und Beschäftigten in Normalarbeitsverhältnissen. Der sogenannte „Pay Gap“ beim Vergleich der mittleren Bruttoarbeitsentgelte beträgt bei Helfern 21 Prozent, bei Fachkräften 18 Prozent und bei Spezialisten oder Experten sieben beziehungsweise fünf Prozent. Berücksichtigt man zusätzlich die besondere Struktur der Beschäftigten in der Zeitarbeit, so

41 Internetseite der Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Themen im Fokus, Zeitarbeit, Tabelle, Beschäftigung von Leiharbeitnehmenden, Tabelle 2.1, abrufbar unter: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/Zeitarbeit-Nav.html>.

42 Brinkmann/Dörre/Röbenack/Kraemer/Speidel, Prekäre Arbeit, Gesprächskreis Migration und Integration, 2006, S. 24.

43 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt - Entwicklungen in der Zeitarbeit, 2026, S. 15 und 18, abrufbar unter: https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/generische-Publikation/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=20.

44 Für genaue Zahlen siehe ebenda, S. 15-16.

45 Ebenda, S. 17.

46 Ebenda, S. 18.

ergibt sich ein bereinigter Wert von zehn bis elf Prozent.⁴⁷ Leiharbeitnehmer unterliegen zudem weiteren Risiken: Aufgrund des Dreiecksverhältnisses mit Ver- und Entleiher bestehen für sie eine geteilte Zuständigkeiten, die oft mit der Unsicherheit von Rechtspositionen und einer schwächeren sozialen Einbindung in das betriebliche Gefüge des Leiharbeitgebers einhergehen.⁴⁸

3.2.1.4. Flexploitation

Ob es sich bei der Arbeitnehmerüberlassung um eine Form der Flexploitation nach Bourdieu handelt, muss differenziert betrachtet werden:

Die Leiharbeit ist, wie erläutert, im AÜG streng reguliert und hilft vielen Nichtbeschäftigten bei der Aufnahme einer Arbeit. Die Tätigkeit ist jedoch meist nicht von langer Dauer⁴⁹. Zudem gelingt zuvor arbeitslosen Personen nach Aufnahme einer Zeitarbeit relativ selten der Sprung von der Leiharbeit in ein Normalarbeitsverhältnis.⁵⁰ Zeitarbeitnehmer erlangen daher oft keine wirkliche Jobsicherheit und stehen permanent unter dem psychischen Druck, sich zu beweisen, um dauerhaft übernommen oder zumindest nicht entlassen zu werden. Diese disziplinierende Situation wird durch die mangelnde soziale Integration in die Stammbesellschaft, zu der ein Konkurrenzverhältnis besteht,⁵¹ sowie eine fehlende gewerkschaftliche Organisation⁵² verschärft. Rechnet man das Lohngefälle gegenüber den Festangestellten hinzu, so dürfte die beschriebene strukturelle Unsicherheit durchaus für eine Situation mit den strukturellen Merkmalen der Flexploitation nach Bourdieu sprechen. Dies ist insbesondere der Fall für Leiharbeiter mit geringer beruflicher Qualifikation, die Helfertätigkeiten im Niedriglohnsektor ausüben. Beispiele hierfür sind die Bereiche Metallindustrie und Produktion, Lager und Logistik, Gebäudereinigung und Fleischverarbeitung.

Anders sieht die Situation allerdings bei einigen Berufsgruppen mit massivem Fachkräftemangel aus. Pflegekräfte im Krankenhaus flüchten beispielsweise immer mehr aus den starren

47 Ebenda S. 22; Biewen/Kugler/Weikinger, Analysen zum Pay Gap in der Zeitarbeit auf Grundlage der Verdiensterhebung, 2023, S. 55.

48 Brinkmann/Dörre/Röbenack/Kraemer/Speidel, Prekäre Arbeit, Gesprächskreis Migration und Integration, 2006, S. 23.

49 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt - Entwicklungen in der Zeitarbeit, 2026, S. 16, abrufbar unter: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/generische-Publikation/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf?blob=publicationFile&v=20>.

50 Lietzmann/Hohmeyer, Arbeitslos- und dann? Die neuen Jobs sind meist atypisch Beschäftigungen, IAB-Forum 2026, S. 3 und 10, abrufbar unter: <https://iab-forum.de/arbeitslos-und-dann-die-neuen-jobs-sind-meistens-atypische-beschaeftigungen/>.

51 Gallas, Im Angesicht der Ungleichstellung – Leiharbeit als Herausforderung für gewerkschaftliche Strategiebildung, 2024, S. 53 und 61 ff.

52 Der durchschnittliche gewerkschaftliche Nettoorganisationsgrad in Deutschland lag 2023 bei 16,6 Prozent, der von Leiharbeitern ist deutlich niedriger: Rieble, Kollektivarbeitsrechtliche Regulierung beim Entleiher, 2009, S. 75; Eckle, Gewerkschaftlicher Organisationsgrad im Europäischen Vergleich: Eine Analyse auf Grundlage des European Social Survey 2023, IW-Trends 3/2025, S. 47, abrufbar unter: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Trends/PDF/2025/IW-Trends_2025-03-03_Eckle.pdf.

Klinikstrukturen in die Leiharbeit, weil dies ihnen höhere Löhne und mehr Freiheit („Wunschdienstplan“) bietet.⁵³ Die Leiharbeitsquote stieg in diesen Gruppen von 2020 bis 2023 kontinuierlich um 42 Prozent an und sank erst 2024 wieder um 14,5 Prozent.⁵⁴ Die Arbeitnehmerüberlassungskosten pro Vollkraft erhöhten sich in diesem Zeitraum für die Krankenhäuser um 26,2 Prozent, während die Kosten pro Vollkraft nur um 17,1 Prozent stiegen.⁵⁵ Eine ähnliche Situation besteht bei Erzieherinnen und Erziehern in Kindertagesstätten.⁵⁶ Bei den genannten Berufsgruppen kann aufgrund der beschriebenen Vorteile und der freiwilligen Entscheidung für die Leiharbeit eher keine Flexploitation angenommen werden.

3.2.2. Befristung

3.2.2.1. Definition

Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlossenen Arbeitsvertrag, siehe § 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG)⁵⁷. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen Zeit- und Zweckbefristung. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag liegt vor, wenn seine Dauer entweder kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag) oder sie sich aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag).⁵⁸ Ein solcher Arbeitsvertrag endet beispielsweise nicht nach einer festgelegten Dauer, sondern wird ohne Kündigung mit einem bestimmten Ereignis, wie dem Abschluss eines Projektes, beendet. Auch die Vereinbarung einer auflösenden Bedingung gemäß § 158 Abs. 2 BGB ist gemäß § 21 TzBfG möglich. Das TzBfG versucht, Beschäftigte vor langen Befristungsketten zu schützen. So darf eine Befristung ohne Sachgrund maximal zwei Jahre laufen und innerhalb dieser Zeit höchstens dreimal verlängert werden. Ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber darf vorher nicht bestanden haben, § 14 Abs. 2 TzBfG. Allerdings sieht § 14 Abs. 1 TzBfG eine Vielzahl von Ausnahmen vor, bei denen eine Befristung des Arbeitsvertrages mit sachlichem Grund zulässig ist.

53 Dies sorgt für eine größere Belastung der Stammbefristung, siehe BT-Drs. 20/13759, S. 3.

54 PwC Studie „Pflegebudget Benchmark 2026“, S. 4 und 25-26, abrufbar unter: <https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/benchmark-pflegebudget.html>.

55 Ebenda, S. 29.

56 Internetseite DEMO, aktuelles, Leiharbeit in Kitas: die schnelle Scheinlösung, abrufbar unter: <https://www.demo-online.de/aktuelles/leiharbeit-kitas-die-schnelle-scheinloesung>.

57 Teilzeit- und Befristungsgesetz vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist.

58 Koch in: Schaub/Koch, Arbeitsrecht von A-Z, 30. Auflage 2026, Rn. 3.

3.2.2.2. Zahlen

3.2.2.2.1. Befristung Bestandsstellen

Seit 1991 ist die Befristungsquote in Deutschland bei den Erwerbstätigen ab 25 Jahren (das heißt ohne Auszubildende) von 5,9 auf 7 Prozent im Jahr 2024 angestiegen.⁵⁹ Die meisten der befristet Beschäftigten über 25 Jahre (53,5 Prozent) besaßen dabei 2024 einen Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.⁶⁰ Die Befristungsquote war für (Zeit-)Soldaten mit 37,3 Prozent am höchsten, was in der Natur der Sache liegt. Darauf folgten Angehörige akademischer Berufe mit 10,3 Prozent und Hilfsarbeitskräfte (9,9 Prozent). Auch bei Erwerbstätigen in Dienstleistungsberufen (8,2 Prozent) lag der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse überdurchschnittlich hoch.⁶¹ Heraussticht jedoch das hauptberufliche wissenschaftliche Personal an Hochschulen, von dem Ende 2024 ganze 66 Prozent befristet tätig waren.⁶²

3.2.2.2.2. Befristung Neueinstellungen

Besonders hoch ist die Befristungsquote bei Neueinstellungen: 2023 waren 37,8 Prozent der neuen Arbeitsverträge befristet. In der Altersgruppe unter 25 Jahren betraf dies sogar fast jede zweite Neueinstellung (48,4 Prozent).⁶³ Zwischen den einzelnen Branchen gibt es dabei merkbare Unterschiede. In den darstellenden und unterhaltenden Berufen war der Anteil der befristeten Neueinstellungen 2024 mit 92,6 Prozent besonders hoch.⁶⁴ Das gilt auch für die Beschäftigungsverhältnisse im akademischen Sektor (über 90 Prozent).⁶⁵ Sehr hoch waren die Zahlen im ersten Halbjahr 2024 auch bei den sonstigen Dienstleistungen (59,5 Prozent), in der Land-,

59 Internetseite der Bundesagentur für Arbeit, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit, Qualität der Arbeit, Befristet Beschäftigte, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-4/befristet-beschaeftigte.html>.

60 Bei 21,1 Prozent davon betrug die Befristung ein bis zwei Jahre, bei weiteren 14,6 Prozent zwei bis drei Jahre. 10,7 Prozent hatten einen Vertrag mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren; Internetseite des Statistischen Bundesamtes, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Qualität der Arbeit, Befristet Beschäftigte, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-4/befristet-beschaeftigte.html>.

61 Ebenda.

62 Internetseite des Statistischen Bundesamtes, Presse, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/10/PD25_359_213.html.

63 Internetseite der Hans Böckler Stiftung, Themen, Leistungen, Veröffentlichungen, Böckler Impuls, abrufbar unter: <https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-fast-jede-zweite-neue-stelle-befristet-63995.htm>.

64 Berufe in der Musik, Schauspiel, Tanz, Moderation, Theater-, Film- und Fernsehproduktionen, Veranstaltungskamer- und Tontechnik, Bühnen- und Kostümbild, Requisite sowie in Museen; Seis/ Emmler, Befristete Einstellungen – In der Stagnation, WSI Policy Brief N. 85, S. 5, abrufbar unter: https://www.wsi.de/de/faust-de-tail.htm?sync_id=HBS-008960.

65 Internetseite des Bundesberichts Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase (BuWick) 2025, zentrale Ergebnisse, abrufbar unter: <https://buwik.de/zentrale-ergebnisse/>.

Forstwirtschaft und Fischerei (56,4 Prozent) sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (53,6 Prozent).⁶⁶

3.2.2.2.3. Zeitpunkt und Dauer der Befristung

Befristungen treten vorrangig in der Anfangsphase des Berufslebens auf und werden mit fortschreitender beruflicher Etablierung immer mehr zur Ausnahme. Während im Jahr 2024 von allen abhängig Beschäftigten unter 35 Jahren 22 Prozent befristet tätig waren, betraf dies von den 35- bis 49-Jährigen nur noch sieben Prozent. Bei Personen ab 50 Jahren hatten lediglich 4 von 100 einen befristeten Vertrag.⁶⁷ Die Quote erhöht sich allerdings wieder bei Beschäftigten im Rentenalter.⁶⁸

Je nach konjunktureller Lage werden viele Befristungen, vor allem sachgrundlose, in unbefristete Arbeitsverträge umgewandelt. So mündeten 2023 50 Prozent der befristet geschlossenen Arbeitsverhältnisse in einen Dauervertrag, 2024 waren es 43 Prozent.⁶⁹ Befristete Verträge dienen dabei vor allem qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitnehmern als Sprungbrett in eine unbefristete Beschäftigung. Bei Beschäftigten ohne Ausbildung zeigt sich hingegen keine besondere integrative Funktion.⁷⁰

3.2.2.3. Vor- und Nachteile

Befristete Verträge spielen vor allem bei der Einstellung eine zentrale Rolle und werden von den Arbeitgebern häufig zur Erprobung neuer Mitarbeiter genutzt.⁷¹ Denn durch sie kann die gesetzliche Probezeit von sechs Monaten indirekt verlängert werden. Betriebe versuchen über Befristungen auch Entlassungskosten im Rahmen des gesetzlichen oder tariflichen Kündigungsschutzes zu sparen.⁷² Dies gilt vor allem für Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, bei Auftragsschwankungen

66 Internetseite des IAB, Grafiken und Daten, Befristete Beschäftigung in Deutschland 2024, Befristete Beschäftigung nach Branchen und Sektoren 2010-2024 – Anteile in Prozent, abrufbar unter: https://iab.de/daten/befristete-beschaeftigung-in-deutschland-2024/?utm_source=chatgpt.com.

67 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt - Akademiker/-innen, 2025, S. 21, abrufbar unter: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/AkademikerInnen/Generische-Publikationen/Gesamt-PDF-AkademikerInnen.pdf?blob=publication-File&v=11>.

68 Seils/Emmler, Befristete Einstellungen – In der Stagnation, WSI Policy Brief Nr. 85, 2024, S. 5 und 6.

69 Hohendanner/Latner, Keine negativen Lohneffekte beim Übergang in befristete Beschäftigung, IAB-Kurzbericht 13/2025, S. 2, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/kurzber/2025/kb2025-13.pdf>.

70 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt - Akademiker/-innen, 2025, S. 21, abrufbar unter: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/AkademikerInnen/Generische-Publikationen/Gesamt-PDF-AkademikerInnen.pdf?blob=publication-File&v=11>; Hohendanner, Atypische Beschäftigung im Strukturwandel, IAB-Forschungsbericht 23/2023, S. 18, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb2323.pdf>.

71 Gundert, Atypische Beschäftigung von Frauen und Männern in Deutschland, NZFam 2015, Rn. 1093, 1094.

72 Gürtzgen/Kubis/Popp, Befristungen bei Neueinstellungen 2024, S. 2, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Befristungen-bei-Neueinstellungen-2024.pdf>.

und Saisonarbeit oder zur vorübergehenden Vertretung des Stammpersonals bei längeren Krankheiten oder Erziehungszeiten. Auch die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit von Projektmitteln spielt eine Rolle.⁷³ Somit ist neben der Erprobung der Mitarbeiter auch die Flexibilität der Arbeitgeber ein zentrales Motiv für den Einsatz befristeter Verträge. Dies gilt vor allem für den öffentlichen Dienst, in dem andere atypische Erwerbsformen wie Leiharbeit oder geringfügige Beschäftigung sowie arbeitgeberseitige Kündigungen kaum eine Rolle spielen.⁷⁴ Folglich geht die Wahl eines befristeten Vertrages überwiegend von der Arbeitgeberseite aus. Im Jahr 2024 gaben nur 2,7 Prozent der befristet Beschäftigten an, bewusst einen befristeten Vertrag gewählt zu haben. Acht Prozent gingen ein befristetes Arbeitsverhältnis ein, weil sie keine Dauerstelle gefunden hatten. 30,2 Prozent wählten die befristete Stelle, weil sie nur befristet und nicht dauerhaft ausgeschrieben war.⁷⁵ Diese Zurückhaltung liegt daran, dass die Befristung eine problematische Unsicherheit für das Erwerbsleben der Arbeitnehmer bedeutet. Dies gilt umso mehr, wenn sie bei jungen Menschen mit der Phase der Familiengründung zusammenfällt, die von der Erwerbsunsicherheit nachweislich negativ beeinflusst wird.⁷⁶ Andererseits erleichtern befristete Stellen die Einstellung von Arbeitnehmern trotz unsicherer wirtschaftlicher Umstände und dienen diesen häufig als Sprungbrett in eine unbefristete Beschäftigung.

3.2.2.4. Flexploitation

3.2.2.4.1. Qualifizierte Arbeitnehmer

Für eine Vielzahl von Menschen erfüllt der befristete Arbeitsvertrag somit eine Brückenfunktion, insbesondere wenn Unklarheit über ihre Eignung besteht. Dies gilt insbesondere für qualifizierte Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung und hochqualifizierte Arbeitnehmer, bei denen die Befristung häufig als eine Art verlängerte Probezeit dient.⁷⁷ Zwar müssen insbesondere Akademiker häufig zu Beginn ihres Erwerbslebens durch eine Befristung einiges an Unsicherheit hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft in Kauf nehmen und gegebenenfalls den Arbeitgeber wechseln, bevor sie eine unbefristete Stelle finden.⁷⁸ Diese belastende Situation ist jedoch, wie oben erläutert, meist nicht von so langer Dauer, dass sie eine Einordnung in das von Bourdieu beschriebene System der Flexploitation rechtfertigt.

73 Hohendanner, Befristete Arbeitsverträge zwischen Auf- und Abschwung. Unsichere Zeiten, unsichere Verträge? IAB-Kurzbericht 14/2010, S. 1 und 5, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/kurzber/2010/kb1410.pdf>.

74 Hohendanner, Atypische Beschäftigung im Strukturwandel, IAB-Forschungsbericht 23/2023, S. 14, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb2323.pdf>.

75 Internetseite des Statistischen Bundesamtes, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Qualität der Arbeit, Unfreiwillig befristet Beschäftigte, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-4/unfreiwilligbefristet-beschaeftigte.html>.

76 Alderotti/Vignoli/Baccini/Matysiak, Employment Instability and Fertility in Europe: A Meta-Analysis, *Demography* 58(3), 2021, S. 871, 871.

77 Gundert, Atypische Beschäftigung von Frauen und Männern in Deutschland, *NZ Fam* 2015, Rn. 1093, 1094.

78 Schmelzer/Gundert/Hohendanner, Qualifikationsspezifische Übergänge aus befristeter Beschäftigung am Erwerbsanfang – zwischen Screening und Flexibilisierung, *Köln Z Soziol*, 2015, S. 263.

3.2.2.4.2. Gering qualifizierte Arbeitnehmer

Bei Geringqualifizierten, insbesondere ohne abgeschlossene Berufsausbildung, sieht dies anders aus. Sie sind auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihres geringeren Fachwissens einfacher zu ersetzen. Bei ihnen erfüllt die Befristung für die Arbeitgeber daher vorrangig eine Flexibilitätsfunktion und die Integration tritt in den Hintergrund. Folglich werden Ausbildungslose deutlich seltener unbefristet übernommen⁷⁹ und die Befristung wirkt als dauernde Erinnerung an die eigene Ersetzbarkeit. Dem daraus resultierenden Disziplinierungseffekt können sich Geringqualifizierte, die oft im Niedriglohnsektor arbeiten⁸⁰, kaum entziehen. Ihr Status und die daraus resultierende dauernde Unsicherheit werden vielmehr dadurch zementiert, dass sie (auch aufgrund der Befristung) weniger an Fortbildungen teilnehmen und sich nicht weiter qualifizieren können.⁸¹ Im Ergebnis könnte man daher von einer Flexploitation sprechen.

3.2.2.4.3. Wissenschaftliches Personal

Einen Sonderfall stellt das wissenschaftliche Personal im akademischen Mittelbau der Hochschulen dar, insbesondere an Universitäten. Denn für wissenschaftliches und künstlerisches Personal (mit Ausnahme der Hochschullehrer) gilt mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)⁸² ein Sonderbefristungsrecht, das deutlich längere Befristungszeiten als das TzBfG erlaubt. Nach § 2 WissZeitVG sind für Doktoranden Befristungen von bis zu sechs Jahren, bei einer Habilitation sogar von bis zu zwölf Jahren, zulässig. Zudem besteht die Möglichkeit von unbegrenzten Drittmittelbefristungen.⁸³ Als Folge sind befristete Arbeitsverträge in diesem Bereich zum Regelfall geworden. So betrug die Befristungsquote bei hauptberuflichem Hochschulpersonal inklusive Professoren Ende 2024 fast 73 Prozent.⁸⁴ Von diesem hauptberuflichen Personal waren außerdem 39,5 Prozent lediglich in Teilzeit tätig. Rechnet man die Professoren aus der

79 Ebenda.

80 Internetseite des Statistischen Bundesamtes, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit, Qualität der Arbeit, Niedriglohnquote, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-2/niedriglohnquote.html#:~:text=Als%20Verdienst%20wird%20der%20Bruttoverdienst,79%20Euro%20brutto%20je%20Stunde>.

81 Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung, kurz & knapp, Zahlen und Fakten, Sozialbericht 2024, Kapitel 3.2.1, Teilnahme an Weiterbildung, abrufbar unter: <https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553126/teilnahme-an-weiterbildung/>; Keller/Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse. Stand und Lücke der aktuellen Diskussion, WSI-Mitteilungen 3/2011, S. 138, 141.

82 Wissenschaftszeitvertragsgesetz vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist.

83 Für Details siehe: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Die Zulässigkeit der Befristung von Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichem Personal im Europäischen Vergleich, WE 6 - 3000 - 036/25, abrufbar unter: <https://www.bundestag.de/resource/blob/1129108/WD-6-036-25.pdf>.

84 Internetseite des Statistischen Bundesamtes, Themen, Gesellschaft und Umwelt, Bildung, Forschung und Kultur, Bildungsindikatoren, Hochschulgruppen nach Beschäftigtengruppen, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsindikatoren/hochschulpersonal-beschaeftigtengruppen-tabelle.html?nn=621104>.

Befristungsquote heraus, liegt sie bei fast 85 Prozent. Die Verträge sind durchschnittlich auf nur 17,6 Monate befristet.⁸⁵

Diese Situation stellt die Beschäftigten vor massive Probleme. Die Hochschulen können nach Ermessen und ohne Sanktionen auf einen Anschlussvertrag verzichten. Daher ist es ihnen möglich, Verträge mit Mitarbeitern auch nach Jahren und mehrfachen Kettenbefristungen auslaufen zu lassen. Dies geschieht regelmäßig spätestens dann, wenn die nach WissZeitVG zulässige Höchstbefristungsdauer erreicht ist und aufgrund der knappen Haushaltsmittel keine unbefristete Stelle zur Verfügung steht. Die Position wird stattdessen mit nachdrängendem jüngerem Personal besetzt, bei dem eine Befristung rechtlich unproblematisch möglich ist. Als Folge stehen hochqualifizierte Mitarbeiter in den mittleren Lebensjahren vor dem beruflichen Aus in der Wissenschaft und müssen sich umorientieren.⁸⁶ Um dies zu vermeiden und um eine der wenigen begehrten Festanstellungen oder gar eine Professur zu ergattern, nimmt das wissenschaftliche Personal viele Nachteile in Kauf. So sind unbezahlte Mehrarbeit, ungewollte Teilzeitmodelle mit geringer Bezahlung sowie das Pendeln oder der Umzug zu immer wieder wechselnden Arbeitsstellen die Regel.⁸⁷ Zusammen mit der oben beschriebenen dauerhaften beruflichen Unsicherheit und den Existenzsorgen der Mitarbeiter führt dies zu einer Situation, die den strukturellen Merkmalen der Flexploitation nach Bourdieu entsprechen.

Die Hochschulbeschäftigten haben in den vergangenen Jahren vermehrt auf die beschriebenen Probleme hingewiesen,⁸⁸ was zur Entwicklung von Reformansätzen führte. Beispielsweise empfiehlt der Wissenschaftsrat die Einführung eines neuen generischen Personalstrukturmodells.⁸⁹ Auch das Land Berlin hat 2021 versucht, die Situation mit einer Neuregelung des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG)⁹⁰ zu verbessern. Danach sollte der Arbeitgeber nach Erreichen des Qualifikationsziels (Promotion oder Habilitation) zur Vereinbarung einer „Anschlusszusage“ (Dauerbeschäftigung) verpflichtet werden. Die fragliche Regelung wurde allerdings vom Bundesverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen die Wissenschaftsfreiheit und fehlender Gesetzgebungskompetenz des Landes für verfassungswidrig erklärt.⁹¹ Nun bleibt die für Mitte 2026 vorgesehene Novelle des WissZeitVG durch die Bundesregierung abzuwarten. Der Koalitionsvertrag sieht darin unter anderem Mindestvertragslaufzeiten für die Zeiträume vor und nach der Promotion sowie

85 Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2022, S. 65, abrufbar unter: https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.pdf?__blob=publicationFile&v=4.

86 Nixdorf/Schulz, Gute Praxis, gute Lehre? Hochschulische Arbeitsbedingungen im Sozialwesen, SozSi 2/2023, S. 69, 70-71.

87 Ebenda.

88 Internetseite #IchBinHanna, abrufbar unter: <https://ichbinhanna.wordpress.com/>; Internetseite 95 Thesen gegen das WissZeitVG, abrufbar unter: <https://95vswisszeitvg.wordpress.com/>.

89 Positionspapier des Wissenschaftsrats, Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem, 2025, S. 7.

90 Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011.

91 BVerfG Beschluss vom 25.06.2025 - Az. 1 BvR 368/22.

die Ausweitung von Schutzklauseln auf Drittmittelbefristungen und eine neue Mittelbau-Strategie vor.⁹²

3.2.3. Teilzeittätigkeit

3.2.3.1. Definition & Zahlen

Nach § 2 Abs. 1 S. 1 TzBfG ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn seine regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Dabei ist der jeweilige Beschäftigungsbetrieb maßgeblich.⁹³ Im Jahr 2024 gingen 30,8 Prozent aller Erwerbstätigen einer Teilzeitbeschäftigung nach. Bei Frauen war die Quote mit 49,5 Prozent deutlich höher als bei Männern mit 13,9 Prozent.⁹⁴ Die Tendenz ist bei beiden Gruppen weiter steigend. Als atypische Arbeitsverhältnisse zählen jedoch nur solche mit weniger als 20 Wochenstunden. Bei den Frauen gingen 19,4 Prozent einer solchen „geringen Teilzeitbeschäftigung“ nach und bei den Männern 3,4 Prozent. Insgesamt lag die Quote bei 10,9 Prozent.⁹⁵ Die Zahlen in diesem Bereich sind seit 2010 deutlich gesunken. Teilzeitbeschäftigung ist generell vor allem in Branchen mit hohem Frauenanteil zu finden. Dazu zählen das Gesundheits- und Sozialwesen, der Einzelhandel, Organisationen ohne Erwerbscharakter, das Gastgewerbe, Erziehung und Unterricht und die öffentliche Verwaltung.⁹⁶

3.2.3.2. Vor- und Nachteile

Aus betrieblicher Sicht hat Teilzeittätigkeit den Vorteil, dass durch sie Bedarfsspitzen abgedeckt und Leerlaufzeiten vermieden werden können. Teilzeitarbeit ist zudem nicht selten produktiver, weil Tätigkeiten im Kontext knapper Budgets schlicht in kürzerer Zeit erbracht werden müssen.⁹⁷ Für Arbeitnehmer bietet die Teilzeitarbeit hingegen vor allem die Möglichkeit eines unbürokratischen Hinzuverdiensts. So können insbesondere Frauen ihre private Sorgearbeit, die Betreuung von Kindern und die Pflege von Angehörigen mit ihrer Erwerbstätigkeit vereinbaren. Bei Männern spielt dagegen vorrangig die Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung eine Rolle.⁹⁸ Als

92 CDU/CSU/SPD, Verantwortung für Deutschland, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode, 2025, S. 75, Z. 2427-2438.

93 Bayreuther in: Beck Onlinekommentar Arbeitsrecht, 79. Edition, Stand 01.03.2026, § 2 TzBfG, Rn. 2.

94 Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. N007, Presse, 28 Prozent der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert, 2026, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/gen/2026/01/PD26_N007_13.html.

95 Internetseite des Statistischen Bundesamtes, Presse, Atypische Beschäftigung 2024 weiter rückläufig, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/06/PD25_203_13.html.

96 Hohendanner, Atypische Beschäftigung im Strukturwandel, IAB-Forschungsbericht 23/2023, S. 19, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb2323.pdf>.

97 Ebenda, S. 20.

98 Internetseite von Statista, Statistik, Daten, Umfrage, Hauptgründe für Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten im Jahr 2024, abrufbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1098786/umfrage/hauptgruende-fuer-frauen-in-der-eu-einer-teilzeitbeschaeftigung-nachzugehen/>.

Nachteile müssen Teilzeitbeschäftigte dafür ein niedrigeres Einkommen sowie eine dementsprechend geringere Rente in Kauf nehmen. Ein beruflicher Aufstieg ist für sie schwieriger, ebenso der Zugang zu betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen.⁹⁹

3.2.3.3. Flexploitation

3.2.3.3.1. Freiwillige Teilzeit

Die Hälfte der befragten Teilzeitbeschäftigten (51,6 Prozent) gab 2024 an, auf eigenen Wunsch in Teilzeit zu arbeiten, oder hatte andere persönliche Gründe.¹⁰⁰ Auf sie treffen die Merkmale der Flexploitation nach Bourdieu somit nicht zu. Zudem gilt nur als atypisch beschäftigt, wer weniger als 20 Stunden in Teilzeit tätig ist. Selbst dann liegt nicht notwendigerweise eine prekäre Arbeit vor, da zusätzliche Faktoren wie die Berufsbiografie und der persönliche Haushaltskontext, in dem beispielsweise eine finanzielle Unterstützung durch ein in Vollzeit arbeitendes Haushaltsmitglied erfolgt, eine Rolle spielen.¹⁰¹

3.2.3.3.2. Unfreiwillige Teilzeit

Problematisch wird es jedoch, wenn die Tätigkeit unfreiwillig in Teilzeit erbracht wird. Dies war 2024 bei 4,7 Prozent der Teilzeitbeschäftigten der Fall, wobei die Tendenz stark rückläufig ist.¹⁰² So lagen die Anteile der unfreiwilligen Teilzeit bei Dienstleistungen sowie im Handel, Verkehr und Gastgewerbe im Jahr 2009 noch bei jeweils über 22 Prozent.¹⁰³ Sie sind 2024 auf 7,1 Prozent (Handel, Verkehr und Gastgewerbe) sowie auf fünf Prozent (Dienstleistungsbereich) gesunken. Besonders häufig wird in den Branchen Hotellerie und Gastronomie, Einzelhandel, Reinigungsgewerbe und Pflege ungewollt in Teilzeit gearbeitet. Einige Arbeitgeber in diesen Branchen nutzen die ungewollte Teilzeit, um ihre Kosten für Lohn, Sozialabgaben, Urlaubsansprüche und andere Leistungen zu drücken. Teilweise müssen die Teilzeitbeschäftigten auf Abruf bereitstehen und können ihre freie Zeit nicht produktiv nutzen. In solchen Fällen kann eine Flexploitation im Sinne Bourdieus angenommen werden. Denn der Arbeitnehmer lebt konstant in Unsicherheit hinsichtlich einer möglichen Erhöhung seines Arbeitszeitumfangs. Dadurch entsteht ein strukturelles Abhängigkeitsverhältnis, in dem er trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gehalten ist, die bestehende Beschäftigung als privilegiert zu betrachten. Dies kann auch nicht dadurch kompensiert werden, dass § 9 und § 9a TzBfG Ansprüche der Teilzeitbeschäftigten auf Aufstockung

99 Reinowski/Sauermann, Befristete Beschäftigung, berufliche Weiterbildung und ihre Finanzierung, RatsSWD Research Note, No. 10, 2007, S. 18, abrufbar unter: <https://www.econs-tor.eu/bitstream/10419/189651/1/RatSWD-RN-10.pdf>.

100 Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit, Qualität der Arbeit, Unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-3/unfreiwillig-teilzeitbeschaeftige.html>.

101 Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Atypische Beschäftigung, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Glossar/atypische-beschaeftigung.html>.

102 Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit, Qualität der Arbeit, Unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-3/unfreiwillig-teilzeitbeschaeftige.html>.

103 Ebenda.

ihrer Stundenzahl beziehungsweise auf Brückenteilzeit vorsehen. Denn in der Praxis lässt sich der Anspruch auf Aufstockung aufgrund der Beweislast des Arbeitnehmers sowie aufgrund der möglichen Ausnahmetatbestände kaum durchsetzen. Die Brückenteilzeit gilt außerdem nur in Betrieben mit mehr als 45 Beschäftigten.

Ähnlich sieht es beim Hochschulpersonal aus. 2025 arbeiteten 39,5 Prozent des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen hauptberuflich in Teilzeit (Professoren mit eingerechnet).¹⁰⁴ Da von ihnen regelmäßig die Erbringung einer großen Zahl unbezahlter Überstunden erwartet wird und die Teilzeitverträge oft zusätzlich befristet sind, liegt wie bereits oben erläutert die Situation einer Flexploitation nah.

3.2.4. Geringfügige Beschäftigung

3.2.4.1. Definition

Die geringfügige Beschäftigung stellt einen Unterfall der Teilzeitbeschäftigung dar. Somit gelten für sie ebenfalls das TzBfG und das allgemeine Arbeitsrecht. Allerdings ist die geringfügige Beschäftigung steuer- und abgabenrechtlich privilegiert.¹⁰⁵ Die häufigste Form bilden die sogenannten „Minijobs“. Dabei handelt es sich um Arbeitsverhältnisse mit einem niedrigen Lohn (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit kurzer Dauer (kurzfristige Beschäftigung). Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV)¹⁰⁶ liegt eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. Diese liegt zurzeit bei 603,01 Euro und ist dynamisch ausgestaltet, das heißt, sie erhöht sich zukünftig mit dem Mindestlohn.¹⁰⁷ Eine kurzfristige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV liegt hingegen vor, wenn „die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt; bei einer Beschäftigung in einem landwirtschaftlichen Betrieb gilt eine zeitliche Grenze von 15 Wochen oder 90 Arbeitstagen.“

Für Minijobs im gewerblichen Bereich muss der Arbeitgeber pauschal circa 30 Prozent an Sozialabgaben zahlen (15 Prozent Renten-, 13 Prozent Krankenversicherung und zwei Prozent

104 Internetseite des Statistischen Bundesamts, Themen, Gesellschaft und Umwelt, Bildung, Forschung und Kultur, Bildungsindikatoren, Hochschulpersonal nach Beschäftigungsgruppen, abrufbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsindikatoren/hochschulpersonal-beschaefigtengruppen-tabelle.html>.

105 Rat der Arbeitswelt, Bericht 2021, S. 63.

106 Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden ist.

107 Internetseite des BMAS, Soziales, Sozialversicherung, Geringfügige Beschäftigung, Mini-Jobs, abrufbar unter: <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Sozialversicherung/Geringfuegige-Beschaefigung/mini-jobs.html>.

Lohnsteuer).¹⁰⁸ Bei Minijobs in Privathaushalten ist die Abgabenquote (zur Vermeidung von Schwarzarbeit) geringer und liegt lediglich bei circa 12 bis 15 Prozent (fünf Prozent Renten-, fünf Prozent Krankenversicherung und zwei Prozent Lohnsteuer). Die Beiträge zur Arbeitslosen- und Pflegeversicherung entfallen, so dass dem Arbeitnehmer auch keine Ansprüche auf Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld zustehen. Hinsichtlich der Unfallversicherung ändert sich nichts, die Beiträge in Höhe von 1,6 Prozent des Bruttoverdienstes zahlt allein der Arbeitgeber.

Als sogenannte „Midijobs“ gelten dagegen solche Arbeitsverhältnisse mit einem Arbeitsentgelt im Übergangsbereich zwischen 603,01 Euro und 2000 Euro. Davon sind von den Beschäftigten ebenfalls nur verminderte Beiträge zur Sozialversicherung zu zahlen, die gleitend ansteigen. Der Arbeitgeberanteil liegt zu Beginn des Übergangsbereichs bei 28 Prozent – wie bei einem Minijob – und fällt dann gleitend zur Obergrenze hin auf den regulären Arbeitgeberanteil ab.¹⁰⁹ Im Gegensatz zum Minijob werden hier Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt und entsprechende Ansprüche erworben.

3.2.4.2. Zahlen

7,6 Millionen Personen hatten im April 2025 in Deutschland eine geringfügig entlohnte Beschäftigung.¹¹⁰ Das entspricht einem Anteil von 16,5 Prozent aller Erwerbstätigen. Die Zahlen lagen in den letzten Jahren auf einem ähnlich hohen Niveau.¹¹¹ Von den geringfügig Beschäftigten waren 4,14 Millionen hauptberuflich tätig (Tendenz fallend) und 3,46 Millionen im Nebenjob (Tendenz steigend).¹¹² Dabei sind Frauen mit einem Anteil von 63 Prozent deutlich häufiger ausschließlich geringfügig beschäftigt als Männer.¹¹³ Die meisten geringfügigen Stellen gab es 2024 im Reinigungsgewerbe, gefolgt vom Gastgewerbe, Büro und Einzelhandel sowie der Logistik.¹¹⁴ Aus

108 Internetseite der Deutschen Rentenversicherung, Arbeitgeber- und Steuerberater, Lexikon, Geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijobber), abrufbar unter: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/summa-summarum/Lexikon/G/geringfuegig_entlohnt_beschaeftigte_minijobber.html.

109 Internetseite des BMAS, Soziales, Sozialversicherung, Geringfügige Beschäftigung, Midi-Jobs, abrufbar unter: <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Sozialversicherung/Geringfuegige-Beschaeftigung/midi-jobs.html>.

110 Internetseite der Bundesagentur für Arbeit, Presse, Arbeitsmarkt im Juni 2025, abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/presse/2025-31-arbeitsmarkt-im-juni-2025?utm_source=chatgpt.com.

111 Ebenda.

112 Ebenda; Internetseite von Statista, Wirtschaft & Politik, Arbeit & Beruf, Geringfügig Beschäftigte (Minijobs) nach Neben- und Hauptbeschäftigung in Deutschland von 2003 bis 2023, abrufbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1314041/umfrage/geringfuegig-beschaeftigte-in-deutschland-nach-beschaeftigungsverhaeltnis/>.

113 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt – Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2024, 2025, S. 9, abrufbar unter: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/generische-Publikationen/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt.pdf?blob=publicationFile>.

114 Internetseite von Statista, Wirtschaft & Politik, Arbeit & Beruf, Geringfügig Beschäftigte in Deutschland nach Berufsgruppen, abrufbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101000/umfrage/geringfuegig-beschaeftigte-in-deutschland-nach-berufsgruppen/>.

sozioökonomischer Sicht zählen die meisten ausschließlich geringfügig Beschäftigten zu den folgenden vier Personengruppen:

- Hausfrauen und Hausmänner (35 Prozent)
- Schüler und Studierende (20 Prozent)
- Rentner (22 Prozent)
- Arbeitslose (11 Prozent)¹¹⁵

3.2.4.3. Vor- und Nachteile

Arbeitgeber können durch die geringfügige Beschäftigung Saisonarbeiter nutzen und flexibel auf Kundenströme zu Spitzen- und Randzeiten eingehen.¹¹⁶ Ihr bürokratischer Aufwand wird durch die zentrale Abrechnung über die Minijobzentrale gemindert. Zudem werden rechtliche Ansprüche auf Urlaub, bezahlte Überstunden sowie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall von den Beschäftigten häufig nicht geltend gemacht,¹¹⁷ was weitere Kosten spart. Durch die feste Verdienstgrenze sind die Einsatzmöglichkeiten der geringfügig Beschäftigten allerdings begrenzt.

Arbeitnehmer profitieren hingegen von der Möglichkeit eines steuer- und abgabenrechtlich privilegierten Einkommens, bei dem das Bruttogehalt weitgehend dem Nettogehalt entspricht. Außerdem bieten geringfügige Beschäftigungsverhältnisse eine hohe Flexibilität und eignen sich gut als Nebenjob neben Schule, Studium, Hauptberuf, Rente oder Elternzeit. Dafür müssen allerdings feste Einkommensgrenzen beachtet werden und es besteht kein Anspruch auf Arbeitslosenversicherung. Dies kann in Situationen wie der Covid-19-Pandemie schmerzhaft sein.¹¹⁸ Zudem ist ein Minijob oft gleichbedeutend mit einer Tätigkeit im Niedriglohnsektor und geringen Tätigkeitsanforderungen.¹¹⁹ Da aus dem Minijob heraus kein eigener Anspruch auf eine Krankenversicherung entsteht, muss eine solche Absicherung auf anderem Wege gefunden werden, beispielsweise über die Mitversicherung beim Ehepartner. Ein weiterer Nachteil ist der geringe Erwerb von Rentenansprüchen. Auf Antrag kann man sich ganz von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen.

115 Körner/Meinken/Puch, Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? Eine Analyse nach sozialer Lebenslage, Statistisches Bundesamt, WISTA – Wirtschaft und Statistik 1/2013, S. 42, 46.

116 Hohendanner, Atypische Beschäftigung im Strukturwandel, IAB-Forschungsbericht 23/2023, S. 21, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb2323.pdf>.

117 Rat der Arbeitswelt, Bericht 2021, S. 74.

118 Hohendanner, Atypische Beschäftigung im Strukturwandel, IAB-Forschungsbericht 23/2023, S. 21 - 22, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb2323.pdf>.

119 Rat der Arbeitswelt, Bericht 2021, S. 71.

3.2.4.4. Flexploitation

3.2.4.4.1. Schüler, Studierende & Rentner

Hinsichtlich der Einordnung als Flexploitation müssen die sehr heterogenen sozioökonomischen Situationen der geringfügig Beschäftigten ebenso berücksichtigt werden wie die Frage, ob sie die Tätigkeit als Haupt- oder Nebenverdienst ausüben.¹²⁰ So streben Schüler, Studierende und Rentner aufgrund ihrer Lebenssituation in der Regel keinen Wechsel in (die gleiche) reguläre Vollzeitbeschäftigung an, in der sie geringfügig tätig sind. Vielmehr wollen sie meist nur übergangsweise dazuverdienen und sind häufig auf anderem Wege gegen Krankheit, Erwerbsminderung oder für das Alter abgesichert.¹²¹ Bei diesen Gruppen liegt daher in der Regel keine Flexploitation vor.

3.2.4.4.2. Hausfrauen, Hausmänner und Arbeitslose

Für Hausfrauen und Hausmänner ist die Situation dagegen schon weniger eindeutig. Für sie ist eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung vor allem interessant, um mit höheren Rentenbeiträgen für eine bessere Alterssicherung zu sorgen. Zwar befinden sie sich durch die familiäre Unterstützung eines Hauptverdieners meist finanziell nicht in einer prekären Lage, leben aber in einer ökonomischen Abhängigkeit vom Partner, weil sie wenig eigene soziale Absicherung besitzen (geringe oder keine Rentenansprüche, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld oder eigene Krankenversicherung). Rechnet man die strukturelle Abhängigkeit vom Arbeitgeber hinzu, so besteht eine doppelte Abhängigkeit, bei der das ökonomische Kapital der geringfügig Beschäftigten nicht voll ausgenutzt wird und eine eigene Karriere nur schwer möglich ist.¹²² Ein großer Teil der Hausmänner und -frauen möchte allerdings die Arbeitszeit (auch aufgrund häuslicher und familiärer Pflichten) nicht maßgeblich erhöhen (41 Prozent) und den Minijob in absehbarer Zeit nicht aufgeben (62 Prozent).¹²³ Da es sich dabei statistisch gesehen insbesondere um Frauen handelt,¹²⁴ wird durch die geringfügige Beschäftigung eine klassisch patriarchalische Rollenverteilung unterstützt. Dies kann man im Sinne der Gleichberechtigung zwar kritisch sehen. Letztlich ist die Entscheidung für den Minijob in diesen Fällen aber freiwillig und eine Flexploitation im engeren Sinn zu verneinen.

Allerdings würden 30 Prozent der Hausmänner und -frauen ihre Arbeitszeit gerne erhöhen,

120 Hohendanner, Atypische Beschäftigung im Strukturwandel, IAB-Forschungsbericht 23/2023, S. 22, abrufbar unter: <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb2323.pdf>; Körner/Meinken/Puch, Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? Eine Analyse nach sozialer Lebenslage, Statistisches Bundesamt, WISTA – Wirtschaft und Statistik 1/2013, S. 42, 43.

121 Ebenda, S. 49.

122 Internetseite der Hans Böckler Stiftung, Böckler Impuls 8/2013, Minijob: Sackgasse für viele Frauen, abrufbar unter: <https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-minijob-sackgasse-fuer-viele-frauen-7950.htm>.

123 Körner/Meinken/Puch, Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? Eine Analyse nach sozialer Lebenslage, Statistisches Bundesamt, WISTA – Wirtschaft und Statistik 1/2013, S. 56.

124 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt – Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2024, 2025, S. 9, abrufbar unter: https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statistischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/generische-Publikationen/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt.pdf?__blob=publicationFile.

finden dafür aber keine passende Stelle.¹²⁵ Sie sind also unfreiwillig geringfügig beschäftigt. Damit befinden sie sich in einer ähnlichen Situation wie Arbeitslose. Für diese stellt der Minijob zwar häufig nur einen Zuverdienst dar, der meist bis zur zulässigen Anrechnungsschwelle ausgeschöpft wird.¹²⁶ Allerdings würden 73 Prozent der Arbeitslosen gerne mehr arbeiten.¹²⁷ Mindestens ein Viertel verbindet mit der geringfügigen Beschäftigung auch das Ziel, eine längere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden (Brückenfunktion).¹²⁸ Wie bei den Hausfrauen und -männern, stehen dem aber oft arbeitsorganisatorische Gründe oder die fehlende Erlaubnis des Arbeitgebers entgegen¹²⁹ und der erhoffte Sprung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung misslingt.¹³⁰ Dadurch entsteht ein starker ungewollter „Klebeeffekt, gerade bei Gruppen, bei denen aus individueller und gesamtwirtschaftlicher Perspektive die geringfügige Beschäftigung eine Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bauen sollte.“¹³¹ Hinzu kommt, dass geringfügige Beschäftigung aufgrund der oft geringen Anforderungen (Helfertätigkeiten) häufig im Niedriglohnsektor stattfindet.¹³² Die Beschäftigten sind dadurch zum Teil unterfordert und werden an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen nur in geringem Ausmaß beteiligt.¹³³ Zudem besteht ein hohes Missbrauchsrisiko, weil Minijobber ihre rechtlichen Ansprüche auf Urlaub, bezahlte Überstunden oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht geltend machen oder ihnen diese vorenthalten werden.¹³⁴ Auch Schwarzarbeit ist weit verbreitet.¹³⁵ Für die Gruppe der Arbeitslosen und Hausmänner und -frauen, die sich unfreiwillig in einer ausschließlich geringfügigen Beschäftigung befinden, könnte folglich eine Flexploitation

125 Rat der Arbeitswelt, 2021, S. 70; Körner/Meinken/Puch, Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten? Eine Analyse nach sozialer Lebenslage, Statistisches Bundesamt, WISTA – Wirtschaft und Statistik 1/2013, S. 56.

126 Ebenda, S. 46.

127 Ebenda, S. 56.

128 Rat der Arbeitswelt, Bericht 2021, S. 69.

129 Fischer/Gundert/Kawalec/Sowa/Stegmaier/Tesching/Theue, Situation atypisch Beschäftigter und Arbeitszeitwünsche von Teilzeitbeschäftigten, 2015, S. 249-250, abrufbar unter: https://doku.iab.de/grauepap/2015/Forschungsprojekt_Atypik_V2_35.pdf.

130 43,8 Prozent der Minijobber, für die eine Brückenfunktion in Frage kommt, nehmen nach Beendigung des Minijobs eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung auf, insgesamt sind das nur 5,3 Prozent aller Minijobber; 4. Quartalsbericht der Minijob-Zentrale, 4. Quartal 2025, abrufbar unter: https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Quartalsbericht/2025/QB_IV_2025_PDF?nn=69281542401de22f3aa24bed.

131 Rat der Arbeitswelt, Bericht 2021, S. 70.

132 Grabka/Göbler, Der Niedriglohnsektor in Deutschland – Falle oder Sprungbrett für Beschäftigte?, 2020, S. 26, abrufbar unter: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/der-niedriglohnsektor-in-deutschland-all>.

133 Rat der Arbeitswelt, Bericht 2021, S. 71.

134 Ebenda, S. 74-75; Internetseite der Hans Böckler Stiftung, Böckler Impuls 8/2013, Minijob: Sackgasse für viele Frauen, abrufbar unter: <https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-minijob-sackgasse-fuer-viele-frauen-7950.htm>.

135 Ebenda.

angenommen werden. Denn es liegt eine strukturelle Zwangslage vor, die Pierre Bourdieu beschreibt: Das geringe Einkommen und die fehlende soziale Absicherung erzeugen psychologischen Druck, der die Arbeitnehmer zur Akzeptanz schwieriger Arbeitsbedingungen bewegt. Die Problemlage wurde auch vom Rat der Arbeitswelt¹³⁶ gesehen, der 2021 empfahl, Minijobs stufenweise abzuschaffen und für die Gruppe der Rentner, Studierenden und Schüler eine eigene alternative Lösung zu schaffen.¹³⁷ Ähnlich sieht es der Deutsche Frauenrat.¹³⁸

4. Auswirkungen auf das bestehende Sozialversicherungssystem

Die Tätigkeit als atypisch Beschäftigter oder Plattformarbeiter (Solo-Selbständiger) birgt wie erläutert eine erhebliche Gefahr der Prekarisierung und teilweise auch der Flexploitation. Risiken ergeben sich vor allem aus den niedrigeren Löhnen, der geringeren Beschäftigungssicherheit und der Tatsache, dass die soziale Sicherung im Vergleich zum sogenannten Normalarbeitsverhältnis in der Regel geringer ist.¹³⁹ So besteht in der Krankenversicherung ein voller Versicherungsschutz nur bei Leiharbeitern, Teilzeittätigkeit und Befristung. Bei der Arbeitslosenversicherung entstehen dagegen bei befristeter Tätigkeit mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten trotz Beitragszahlung keine Ansprüche. Arbeitnehmer, die ausschließlich auf der Basis von Minijobs tätig sind, sind sogar überhaupt nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert.¹⁴⁰ Die größten Probleme bereitet jedoch die Rentenversicherung, bei der die Dauer der Beschäftigungszeiten und die Höhe der Einkommen von entscheidender Bedeutung sind (Äquivalenzprinzip). Bei Minijobs und geringer Teilzeittätigkeit werden aufgrund der kurzen Arbeitszeit und des niedrigen Lohnniveaus nur geringe Ansprüche erworben, die im Alter nicht existenzsichernd sind. Dies kann auch nicht durch zusätzliche Versorgungsansprüche im Rahmen von Betriebsrenten oder Eigenvorsorge ausgeglichen werden. Denn die durchschnittlich kurzen Beschäftigungszeiten der atypisch Beschäftigten verbauen ihnen den Zugang zu Betriebsrenten, die in aller Regel eine Beschäftigungsdauer von fünf Jahren voraussetzen. Auch für eine Eigenvorsorge durch Sparen verbleibt durch das geringe Einkommen kaum Raum.¹⁴¹ Die Problematik verstärkt sich durch eine hohe Dynamik bei den atypischen Beschäftigungsverhältnissen, das heißt einer Vielzahl von Übergängen von einer Beschäftigungsform zur anderen, sowie einem erhöhten Arbeitsloskeitsrisiko.¹⁴² Das betrifft auch

136 Ein 2020 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingerichtetes unabhängiges Beratungsgremium.

137 Rat der Arbeitswelt, Bericht 2021, S. 76.

138 Positionspapier des Deutschen Frauenrates zu Minijobs, Minijobs – Wege in die Armut, Kann sich unsere Gesellschaft Minijobs leisten?, 2010, S. 6, abrufbar unter: https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2017/05/12_101109_Positionspapier_Minijobs_01.pdf.

139 Wagner, Atypische Beschäftigung. Eine wissenschaftliche Bilanzierung, 2010, S. 1 und 93, abrufbar unter: https://www.boeckler.de/pdf_fof/97421.pdf.

140 Keller/Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Flexibilität, soziale Sicherheit und Prekarität, WSI-Mitteilungen 5/2006, S. 238.

141 Keller/Seifert, Atypische Beschäftigung und soziale Risiken, 2011, S. 35.

142 Schulze Buschoff, Atypisch beschäftigt = typisch arm im Alter?, 2011, S. 12.

Leiharbeiter, die ansonsten genauso gegen soziale Risiken abgesichert sind wie Normalbeschäftigte.

Atypische Beschäftigungsverhältnisse und Solo-Selbständigkeit wirken sich jedoch nicht nur auf die individuelle Absicherung der Arbeitnehmer aus, sondern auch auf die Systeme der sozialen Sicherung selbst.¹⁴³ Denn die deutschen Sozialversicherungssysteme sind historisch auf stabile, kontinuierliche Normalarbeitsverhältnisse ausgerichtet und funktionieren nach dem Beitragsprinzip. Durch atypische Beschäftigung und Solo-Selbständigkeit wird jedoch (zumindest teilweise) sozialversicherungspflichtige in sozialversicherungsfreie Beschäftigung oder solche mit reduzierter Beschäftigung umgewandelt. Dies gilt zumindest für Kleinbetriebe, während Minijobs in Großbetrieben oft als Ergänzung fungieren.¹⁴⁴ Dadurch entstehen den Sozialkassen Ausfälle auf der Einnahmenseite, ohne dass die Ausgabenseite entsprechend entlastet wird.¹⁴⁵ Dies führt zur Unterfinanzierung der Sozialkassen sowie dazu, dass ergänzende Sozialleistungen im Sinne von Transferzahlungen wie der Grundsicherung im Alter aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden müssen.¹⁴⁶ Die konsumtiven Haushaltsmittel fehlen dem Staat dann für Investitionen. Es sollten daher Möglichkeiten gefunden werden, die bestehenden sozialen Sicherungssysteme an die flexibler gewordene Arbeitswelt anzupassen und die Risikoverteilung wieder gleichmäßiger zwischen Arbeitgebern und atypischen Beschäftigten sowie Solo-Selbständigen zu gestalten.

143 Keller/Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Flexibilität, soziale Sicherheit und Prekarität, WSI-Mitteilungen 5/2006, S. 237-238.

144 Internetseite des IAB, IAB-Forum, Minijobs in Kleinbetrieben: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird verdrängt, 2021, abrufbar unter: <https://iab-forum.de/minijobs-in-kleinbetrieben-sozialversicherungspflichtige-beschaeftigung-wird-verdraengt/>.

145 Keller/Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Flexibilität, soziale Sicherheit und Prekarität, WSI-Mitteilungen 5/2006, S. 238.

146 Keller/Seifert, Atypische Beschäftigung und soziale Risiken, 2011, S. 36.